东坑镇“3·31”一般道路交通事故调查报告

2020年3月31日9时30分许，在东莞市东坑镇骏发一路井美警务区路口发生一起一辆重型厢式货车与行人发生碰撞的道路交通事故，造成一人死亡。

事故发生后，东坑镇政府高度重视，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经东莞市人民政府同意，东坑镇人民政府于2020年4月2日成立了由镇党委副书记卢柏波同志为组长，镇应急管理分局局长卢绍辉为常务副组长，东坑镇交警大队、东坑镇应急管理分局、东坑镇监察室、东坑镇交通分局、东坑镇总工会等有关人员参加的东坑镇“3·31”一般道路交通事故调查组。并聘请广东康怡司法鉴定中心、广东永泰鉴定评估有限公司两家司法鉴定机构协助事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）涉事车辆情况

粤S89567号重型厢式货车，品牌型号：乘龙牌LZ5166XXYM3AB，车辆识别代码:***，注册日期：2017年5月23日，检验有效期至2020年5月23日，登记所有人：东莞市贺华货运有限公司，核定吨位7.85吨，总质量为15600kg，登记住所：东莞市横沥镇半仙山桃园街8巷17号，经营范围：普通货运。该车辆购有道路交通事故强制责任险和商业第三者责任险，投保公司：中国平安财产保险股份有限公司东莞市常平支公司，其中商业险第三者责任险限额为100万元，车上人员责任险（司机、乘客）为1万元×2座，有效期至2020年6月1日。

经核实，粤S89567号重型厢式货车无历史事故记录，2018年3月13日至今共有7条非现场违法信息记录、1条现场违法信息记录，已接受交通违法处理7次。经查，涉事车辆在事故发生后停车前15分钟有卫星定位行驶记录，其余时间段没有任何卫星定位行驶记录数据，该车卫星定位行驶记录仪上线率和数据准确率低。

（二）涉事驾驶员情况

韩均，男，1988年2月1日出生，户籍地:***，身份证号：***，现住址：***。持B2D型机动车驾驶证，初次领证日期2012年1月10号，有效期至2028年1月10日，符合驾驶重型厢式货车条件，无道路运输从业人员资格证。经核实，韩均无历史事故记录，也无违法信息记录。处理民警在事故现场对韩均进行呼出气体酒精含量检测，检验结果为0mg / ml，没有酒后驾驶机动车，未存在毒驾及疲劳驾驶情形。

（三）涉事单位情况

东莞市贺华货运有限公司，成立于2014年3月10日，统一社会信用代码：91441900093125530L，法定代表人：郑华军；类型：有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围：道路普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；公司地址：东莞市横沥镇半仙山桃园街8巷17号，该公司《道路运输经营许可证》有效期为2015年9月6日至2019年9月30日，许可证号：粤交运管许可莞字441900093351号，经营范围：普通货运。经核实，该公司名下有货运车辆2台，分别为：粤SR029J（总质量4.255吨的轻型厢式货车）、粤S89567（涉事车辆）。该公司《道路运输经营许可证》已于2019年12月16日被东莞市交通运输局横沥分局注销。经现场核查，该公司已不在注册地址实际经营，但营业执照未变更。

（四）协议签订情况

据调查，车辆实际支配人为韩均（系涉事司机），东莞市贺华货运有限公司股东郑贺于2019年4月17日将该车以130800元卖给韩均，韩均购车后将该车挂靠在贺华公司名下，并签订《车辆挂靠合同》，根据合同内容显示，双方约定每年收挂靠管理费用1000元，合同期为2019年4月17日至2020年4月17日，合同到期后，如需继续挂靠本公司，双方协议后另行签订挂靠合同，并由韩均负责承担车辆发生交通事故的一切责任。

（五）事故现场情况

1.天气情况。2020年3月31日9时30分，事发地点晴天，视线良好，能见度良好。

2．道路情况。事故现场位于东莞市东坑镇井美警务区对出路口，事故路段为干沥青路面，现场为“T”字型路口，东往沿河路方向，西往东坑大道，南往骏达路，路口三个方向均设置人行横道线。经核查，事故路段的技术指标、交通安全设施的设置情况均符合国家和行业相关标准规范。

3.肇事车辆车位置。事故发生后，韩均驾驶粤S89567号重型厢式货车停于路口往骏达路方向的人行横道线上，该车左前车轮离人行横道线6.2米，离左侧路边8.1米，左后车轮离人行横道线2米，离左侧路边4.4米。

4.车辆痕迹。粤S89567号重型厢式货车，根据车辆痕迹检验所见该车前保险杆左侧检见的痕迹，在痕迹形态、痕迹形成机理、受力方向及空间位置关系等方面，符合与软性客体（如人体）发生接触、刮碰形成。

5.路面痕迹。在粤S89567号重型厢式货车停车位置左侧的路面，离人行横道约4.4米，离左侧路边3.3米处见有8cm×20cm的血痕；在粤S89567号重型厢式货车左后车轮后方处散落有行人卢边秀的物品。

（六）涉事车辆检验检测情况

东莞市公安局交警支队东坑大队委托广东永泰鉴定评估有限公司对粤S89567号重型厢式货车进行车辆安全技术检验检测，得到如下鉴定结论：受检的粤S89567号重型厢式货车制动系、转向系及照明、信号装置均功能有效。

（七）货物源头装载单位情况

经调查,事发前韩均驾驶粤S89567号重型厢式货车从东坑镇桃发补胎店完成维修后返回东坑镇骏达中路家中，当时车内并没有装载任何货物。

（八）事故人员伤亡及直接经济损失情况

1.事故造成1人死亡，为步行人员，具体情况如下：

死者：卢连秀，女，1945年9月5日出生，身份证号：***，户籍地：***。经委托广东康怡司法鉴定中心鉴定并出具《法医病理司法鉴定意见书》（康怡司鉴定中心[2020]病鉴意字第SB101号），证实卢连秀符合交通事故致重伤颅脑损伤死亡。

2.事故直接经济损失约370000元。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年3月31日上午9点10分左右，韩均驾驶空载涉事粤S89567重型厢式货车从东坑镇桃发补胎店（位于东坑镇骏发一路30号）出发返回家中（位于东坑镇骏达中路68号）的途中，当行至东坑镇骏发一路井美警务区路口左转时，左前车头与在人行横道上行走的行人卢连秀身体右侧发生碰撞，造成卢连秀头部受伤的交通事故。伤者卢连秀在东坑医院手术治疗后，其家属于当日13时15分许将其从东坑医院办理出院手续并出院回家，卢连秀到家半小时左右死亡。3月31日17时，卢连秀家属到东坑交警大队提交了东坑社区卫生服务中心开具的死亡证明（死亡证明显示系车祸致颅脑外伤脑死亡）。

（二）应急处置情况

2020年3月31日9时31分，东坑交警大队接治安巡逻队员对讲机报警，称在东莞市东坑井美警务区对出路口路段，发生一大货车与行人相撞，有人受伤的交通事故。接报后大队长邓伟锋、副大队长陈卫标、事故中队长莫柱枢带领值班民警李柱新、刘海泉于9时33分出警，于9时38分到达事故现场并开展安全防护、现场勘查、调查取证、应急救援等各项工作。同时，通知医疗部门赶赴事故现场开展伤者救治工作。当天10时35分，现场处置完毕，清理现场后恢复交通，暂扣肇事车辆1辆。

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（三）善后处置工作开展情况

事故发生后，东坑镇政府成立事故善后处理工作领导小组，组织公安交警、应急、交通等部门全力做好死者家属安抚工作，死者尸体已于2020年4月15日在东莞市殡仪馆火化。东坑交警大队于2020年4月21日对交通事故作出事故认定（《道路交通事故认定书》第4419161202000000010号：韩均负此次事故的全部责任，卢连秀不负此事故的责任。）当事人对事故责任认定均无异议，事故各项善后工作平稳有序开展，具体民事赔偿正在按法律途径解决中。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

韩均驾驶机动车行经设置有人行横道线的交叉路口，左转弯时没有靠路口中心点左侧转弯，疏于瞭望，未及时发现人行横道的行人卢连秀，并停车让行，是导致事故发生的直接原因。

（二）相关单位履职情况

1.**东莞市交通运输局横沥分局履职情况。**东莞市交通运输横沥分局是东莞市贺华货运有限公司所属横沥镇的交通运输行业监督管理部门。去年以来，在横沥镇委、镇政府的正确领导下，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，强化安全监管，抓基础、抓基层、抓措施，全面提升了安全生产监管能力，突出了企业安全生产主体责任，确保安全生产形势持续平稳。**一是**认真履行行业及属地监管职责，督促企业全面履行企业安全保障义务和安全生产主体责任。**二是**强化执法力度严查各类交通运输违法行为，加强对辖区内道路交通运输违法行为的综合治理，去年以来，共查处各类违法案件55宗，吊销企业营运资质2宗（一超四罚案件），罚款35.76万元。一年来共计开展联合执法76次，出动执法人员954人次，检查货运源头企业38间次，车辆672辆次。查获了39宗货运车辆超过行驶证核定的额定载质量行驶的违法行为，罚款6.7万元，卸载货物973吨。**三是**强化巡查检查，落实行业安全监管责任。以安全生产检查、排查为手段，对辖区3家道路客运企业、122家维修企业、17家货运物流企业、19家驾培训练场进行了全面深入的检查、排查，对发现的问题、隐患立即跟进整改。去年以来，共出动执法人员672人次，出动执法车辆352台次，检查企业837家次，与辖区各相关企业签订《安全生产责任书》232份，召开安全会议14次，组织企业应急演练3次，排查整改安全隐患233处（均已整改完毕），全年无发生安全生产事故，确保了辖区交通运输行业安全稳定。

2.**东莞市交通运输局东坑分局履职情况。**东莞市交通运输局东坑分局是东坑镇交通运输行业的监督管理部门，该分局始终把加强行业管理、确保安全稳定作为一项重要工作抓紧抓实，全面贯彻落实上级有关部门的文件精神和相关部署，狠抓安全生产重点工作落实，构建安全生产长效机制，坚决杜绝重特大事故。**一是**加强组织领导，落实企业主体责任。成立安全生产工作监督检查小组，定期召开安全会议，认真分析研究我镇交通运输行业的安全生产形势，研究制定和完善安全生产措施，明确工作重点，部署安全检查、督查及整改计划。督促企业严格执行各项管理规定，完善应急预案，加强演练和教育培训，层层签订安全生产责任书，切实落实安全生产主体责任。**二是**加强监督检查，深化隐患排查与治理。在日常检查的基础上，把检查工作与各类安全专项整治工作相结合，加大交通运输行业安全隐患排查和消防安全检查力度，对辖区内客货运输企业、危险品运输企业、机动车维修企业及驾培企业进行全面的安全生产大检查。去年以来，出动检查人员1032人次，检查企业370家次，排出隐患133处，已整改133处，做到闭环管理。**三是**加强联合执法，强化专项治理。牵头开展了打击非法营运、“治超”、“违法广告标牌专项整治”、“小散乱码头”、机动车维修市场联合执法等专项行动，严查“营转非”大客车非法营运、客运车辆站外揽客、超限超载等行为。去年以来，共立案查处案件34宗，共处罚款11.72万元。联合交警查处治超案件43宗，卸载转运货物666.06吨。**四是**抓好汛期安全，重点排查企业安全设施设备、运输车辆技术状况，督促企业负责人切实加强安全监管和司乘人员的安全培训教育等工作，确保汛期运输安全。严格落实领导带班，24小时值班值守制度，及时做好信息上传下达，确保一旦发生事故或险情能及时妥善应对和处置。

3.**东莞市公安局交通警察支队东坑大队。**今年以来，东坑交警大队在交通违法整治工作中持续深入组织开展了多项道路交通秩序专项整治行动，始终保持严打整治高压态势，累计出动警力2451人次，依法查处交通违法行为8906宗，暂扣各类违法车辆766辆，拘留2人，取保候审23人，使各类交通违法行为得到有效整治。在交通事故预防工作中，通过成立路面秩序严管、农村安全防控、宣传警示曝光、农村劝导站、查酒驾专项行动等机制，进一步落实道路交通事故预防工作措施，排查治理道路交通安全隐患，完善交通事故抢救联动机制，并与东坑医院协调开通了抢救绿色通道，全力以赴预防和减少道路交通事故发生，确保辖区自今年以来未发生较大道路交通事故，交通管理形势较稳定。

（三）事故性质

根据国家标准《道路运输术语》（GB/T8226-2008）,货物运输是指“以货物为运输对象，以汽车为主要运输工具，实现货物空间位移的运输活动”。由于事发时涉事车辆为空载，即未运输货物，不属于道路货物运输经营活动。

经调查认定，东莞市东坑镇“3·31”一般道路交通事故是一起典型的道路交通事故，不属于生产经营性的道路交通事故。

四、责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对东莞市东坑镇“3·31”一般道路交通事故有关责任人员作如下处理：

（一）建议追究刑事责任的人员

韩均，粤S89567号重型厢式货车驾驶人。违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款的规定，致一人死亡，经交警部门认定，其负本起交通事故的全部责任，涉嫌交通肇事罪。建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处理的人员

韩均，粤S89567号重型厢式货车驾驶人。违反《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款及《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十二条第一款的规定，致一人死亡，经交警部门认定，其负本起交通事故的全部责任，建议依法吊销其机动车驾驶证。

（三）其它处理建议

事故各方存在民事法律责任的，建议通过法律途径解决。

如检察机关在后续调查中发现以上或其他人员涉嫌犯罪的，则按照司法程序进行处理。

五、事故防范和整改措施

东莞市东坑镇各部门、各村（社区）要认真吸取东莞市东坑镇“3·31”一般道路交通事故的深刻教训，严格贯彻落实中央、省、市关于安全生产系列文件精神，进一步强化红线意识和底线思维，严密防范群死群伤生产安全事故的发生，全力推动辖区道路交通安全生产形势持续稳定好转。

（一）交通运输、交警部门要组织人员深入辖区客货运输企业、站场与企业负责人、驾驶人签订交通安全责任状、责任书，推动辖区客货运输企业、站场严格落实交通安全主体责任。要督促客货运输企业、站场进一步完善生产安全管理工作制度、档案、台账，加强对客货运输车辆及驾驶人的监督管理。要推动细化交通安全管理工作职责，强化对客货运输车辆驾驶人的安全教育培训，严防存在安全隐患的驾车上路。

（二）交通运输、交警部门要组织力量不定期开展客货运输车辆安全检查。发现违法违规问题的，立即采取有力措施落实整改确保隐患消除，并由职能部门按照管理规定对相关责任人和领导进行处理。重点排查车辆安全技术性能检验情况和驾驶人资格，确保车辆符合安全技术标准，驾驶人具备车辆驾驶资质；排查车辆是否存在逾期未报废、逾期未检验和交通违法未处理等安全隐患，督促所有人及时参加安全技术审验，处理交通违法，消除安全隐患。

（三）要进一步加强交通安全提示宣传力度。辖区道路交通运输管理部门要进一步加强交通安全提示宣传力度，一是结合典型案例、突出违法等，向“两客一危一货”等重点驾驶人推送案例通报、事故预警等警示信息。二是要继续用好隐患约谈、问题通报等有效做法，结合满分教育和审验教育工作，及时将当前事故风险隐患通报给运输企业，督促企业落实主体责任。三是要发挥短信平台、电视、新媒体等不同媒介的优势，采用短信提示、广播发布、字幕提示、警示片教育推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

扫一扫在手机打开当前页

版权声明 | 联系我们 | 网站地图
主办单位：东莞市应急管理局 地址：东莞市东城八一路1号机关二号大院 联系电话：0769-22229800
公安备案号：44190002003941 网站标识码：4419000020 ICP证号：粤ICP备11012759号
技术支持：开普云
政府网站找错
-友情链接-